
Peter Ferenc,

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen,
Deutschland
info@foxprof.club



QES Signature

Landgericht Landshut – Strafsachen

Frau Königer
Maximilianstr. 22
84028 Landshut



E-mail (oficiálny):

poststelle@lg-la.bayern.de

und gleichzeitig anerkennend:

Verwaltungsgericht Regensburg

Haidhofstraße 1, 93049 Regensburg



E-mail (oficiálny):

poststelle@vgre.bayern.de

und

Landratsamt Landshut

Veldener Str. 15
84036 Landshut



E-mail (oficiálny):



poststelle@landkreis-landshut.de

Email: kasse@landkreis.de



Webová stránka:

<https://www.landkreis-landshut.de>

Datum: 7.6.2025

Sofortige Beschwerde

gegen den Beschluss des Landgerichts Landshut – Strafsachen vom 03.06.2025

Betreff:

1. Erzwingungshaft im Zusammenhang mit dem Bußgeldbescheid über 178,50 €
2. Sofortige Beschwerde gegen die Anordnung der Erzwingungshaft vom 03.06.2025
3. Rechtliche Argumentation zum Nichtbestehen der Anzeigepflicht gemäß § 14 GewO

Aktenzeichen: 2 Qs 80/25

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich sofortige Beschwerde gegen die Anordnung der Erzwingungshaft vom 03.06.2025 ein.

Begründung:

1. **Gegen die zugrunde liegende Forderung in Höhe von 178,50 € wird in den nächsten Tagen Klage beim Verwaltungsgericht Regensburg eingereicht**, in der ich die Rechtmäßigkeit des Bußgeldbescheids anfechte. Es handelt sich um den Bußgeldbescheid des Landratsamts Landshut vom 26.05.2025 ([2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid_OWi-Verfahren_wg_Verstoß_HwO.pdf](#)).

Das Bußgeld wurde durch das Landratsamt Landshut – Kreiskasse verhängt, obwohl ich niemals eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 14 GewO aufgenommen habe. Die Verhängung des Bußgeldes ist daher rechtswidrig.

2. Angesichts der laufenden Vorbereitung der Klage und der bevorstehenden Einreichung **würde die Durchführung der Erzwingungshaft zu diesem Zeitpunkt mein Grundrecht auf gerichtlichen Rechtsschutz gemäß Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz (GG) und Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verletzen.**
3. Am 17. Februar 2025 habe ich zudem einen **Antrag auf Erlass dieser Forderung** gestellt und meine schwierige finanzielle Situation dargelegt. Diese wurde bislang nicht geprüft.
4. Ein rechtswidrig verhängtes Bußgeld kann nicht vollstreckt werden. Solange keine gerichtliche Überprüfung erfolgt ist, fehlt es an einer vollstreckbaren Rechtsgrundlage.

Fehlende Anwendbarkeit der rechtlichen Grundlage durch das Landratsamt Landshut

Obwohl das Landratsamt Landshut formell § 14 Abs. 1 GewO in Verbindung mit § 146 Abs. 2 Nr. 2 b) GewO als Rechtsgrundlage anführt, **beruht diese Grundlage in meinem Fall nicht auf dem tatsächlichen Sachverhalt** – und ist daher **rechtlich nicht anwendbar**.

Gemäß § 14 GewO entsteht eine Anzeigepflicht **nur dann, wenn die gewerbliche Tätigkeit tatsächlich aufgenommen** wird. In meinem Fall jedoch:

- fand **kein geschäftlicher Verkehr** statt,
- es wurden **keine Verträge abgeschlossen**,
- es wurden **keine Rechnungen gestellt** oder **Bestellungen entgegengenommen**,

- es wurden **keine Einnahmen erzielt** und **keine Buchhaltung geführt**,
- das Gewerbe wurde schließlich **von Amts wegen (ex officio)** wegen Inaktivität **durch die Behörde selbst abgemeldet**.

Damit **wurde die Voraussetzung „Beginn eines selbständigen Betriebes“ nicht erfüllt** – diese ist jedoch **gesetzlich entscheidend** für das Entstehen einer Anzeigepflicht.

Daraus folgt, dass der **Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit nach § 146 GewO nicht erfüllt sein kann** – und somit ist die Anwendung der genannten Rechtsgrundlage **sachlich wie rechtlich unbegründet**.

Meine Rechtsgrundlage:

Das Bußgeld wurde vom Landratsamt Landshut – Kreiskasse auf der Grundlage einer **fehlerhaften Auslegung des § 14 Gewerbeordnung (GewO)** verhängt, obwohl ich **nie eine selbständige Tätigkeit aufgenommen habe**, zu deren Anzeige ich gesetzlich verpflichtet gewesen wäre.

Ich bin nicht verpflichtet, ein Gewerbe anzuzeigen, das ich nicht auszuüben beabsichtige.

Gemäß § 14 GewO entsteht eine Anzeigepflicht **nur**, wenn das Gewerbe **tatsächlich aufgenommen** wurde.

In meinem Fall wurde das Gewerbe **von Amts wegen (ex officio)** abgemeldet, **noch bevor irgendeine unternehmerische Tätigkeit aufgenommen wurde** – daher ist der **Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit gemäß § 146 GewO nicht erfüllt**.

„Im vorliegenden Fall habe ich **niemals tatsächlich eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 14 Abs. 1 GewO aufgenommen**. Aus diesem Grund ist **keine Anzeigepflicht entstanden**, und folglich konnte es **auch zu keiner Pflichtverletzung kommen**, die einen Ordnungswidrigkeitstatbestand gemäß § 146 Abs. 2 Nr. 2 b) GewO begründet hätte. Warum sollte ich eine Tätigkeit anzeigen, **wenn ich gar keine aufgenommen habe?**“

Die bloße formale Anmeldung eines Gewerbes ohne Aufnahme der Tätigkeit reicht rechtlich nicht aus, um einen Ordnungswidrigkeitstatbestand zu begründen.

Die Tatsache, dass das Gewerbe später automatisch wegen Inaktivität abgemeldet wurde, bestätigt diese rechtliche Auslegung.



Rechtliche und praktische Unterstützung:

◆ **1. § 14 Gewerbeordnung (GewO) – „Anzeigepflicht“**
Gesetzestext:

„Der Beginn eines selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes [...] ist der zuständigen Behörde gleichzeitig anzuzeigen.“

► **Schlüsselbegriff: „Beginn“ – also die tatsächliche Aufnahme der Tätigkeit.**

👉 Nicht die bloße Anmeldung, sondern erst die tatsächliche Aufnahme der Tätigkeit begründet die Anzeigepflicht.

Wenn ich zu diesem Zeitpunkt bereits **nicht mehr vorhatte, Aufträge auszuführen**, bestand **kein Anlass, irgendetwas anzuzeigen!**

Es gilt: **Ohne faktischen Beginn der Tätigkeit gibt es nichts anzuzeigen.**

Auch eine **Abmeldung ist nicht erforderlich**, wenn die Tätigkeit **nie angezeigt und nie aufgenommen wurde.**

Wenn nichts angezeigt wurde, gibt es auch nichts abzumelden. – Das ist doch logisch.

In dem Moment, als ich feststellte, dass ich das Gewerbe **nicht aufnehmen und keine Aufträge durchführen würde**, entstand **keinerlei rechtliche Verpflichtung**, rückwirkend einen nicht existierenden „Beginn“ anzuzeigen.

► **Das Gesetz** verlangt eine Anzeige beim tatsächlichen Beginn der Tätigkeit – nicht bei einer bloßen Meinungsänderung.

§ 14 GewO spricht ausdrücklich vom „**Beginn eines selbständigen Betriebes**“, nicht von einer bloßen formalen Registrierung.

Die **Anzeigepflicht entsteht also nicht mit der Anmeldung**, sondern **erst mit der tatsächlichen Aufnahme der Tätigkeit.**

Wenn ich keine Tätigkeit aufgenommen habe (also keine Verträge, keine Aufträge, keine Rechnungen, keine geschäftliche Aktivität), bestand für mich auch keine Verpflichtung, etwas anzuzeigen.

Keine Bestimmung in der Gewerbeordnung (GewO) verpflichtet mich dazu:

- **eine nicht begonnene Absicht rückwirkend anzuzeigen,**
- **einer Anzeigepflicht nachzukommen, wenn keine Handlung erfolgt ist,**
- **oder mich abzumelden, wenn nie eine Anmeldung vorgenommen wurde.**

◆ 2. § 146 GewO – Ordnungswidrigkeiten

Eine unerlaubte Handlung ist erfüllt, wenn jemand „die nach § 14 vorgeschriebene Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet“.

👉 Hat die Tätigkeit aber nicht begonnen, gibt es nichts zu melden, d.h. es ist keine Verpflichtung entstanden, → die Straftat nicht erfüllt wurde.

◆ 3. Bezug zur Verwaltungspraxis (ex officio Abmeldung)

Wenn das Gewerbeamt die Anmeldung **von Amts wegen wegen Inaktivität aufhebt**, bestätigt es damit **implizit, dass keine Tätigkeit aufgenommen wurde.**

Die Verwaltungspraxis in Deutschland (z. B. IHK, Gewerbeämter) sagt eindeutig:
„Keine Ausübung = keine Anzeigepflicht.“

 Nach § 14 GewO entsteht die Anzeigepflicht **erst mit der tatsächlichen Aufnahme der Tätigkeit.**

Eine **bloße Registrierung reicht nicht aus**, um den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit gemäß § 146 GewO zu erfüllen,
wenn nie eine Tätigkeit begonnen wurde.

Die Tatsache, dass mein Gewerbe **vom Gewerbeamt selbst ex officio wegen Untätigkeit abgemeldet wurde**,
beweist, dass die **gesetzlichen Voraussetzungen für eine Anzeigepflicht nicht erfüllt waren.**

Sehr geehrtes Gericht,
sollte ich etwa eine gewerbliche Tätigkeit anzeigen, die ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr auszuüben beabsichtigte?
Das ergibt doch keinen Sinn!

Ich frage daher mit Fug und Recht:
Kann eine Anzeigepflicht überhaupt entstehen gegenüber etwas, das nie stattgefunden hat und zu diesem Zeitpunkt auch nicht beabsichtigt war?
Das ist natürlich **absurd** und steht im klaren Widerspruch zu § 14 GewO.

Die Behörde versucht, von mir ein Bußgeld **rechtswidrig zu vollstrecken**,
mit dem **offensichtlichen Ziel, die Kasse der Behörde unrechtmäßig zu bereichern**
und das Geld später für **Bonuszahlungen an das Behördenmanagement** zu verwenden.

Aus meiner Sicht weist dieses Vorgehen eindeutig auf eine absichtliche Bereicherungsabsicht der Behörde hin – unter dem Deckmantel eines Bußgeldverfahrens. *Dieses Vorgehen stellt einen beispiellosen Versuch der Behörde dar, ihre hoheitlichen Befugnisse rechtsmissbräuchlich auszuüben.*

§ 146 Abs. 2 Nr. 2 b) GewO (Ordnungswidrigkeit):

Ein Bußgeld darf nur verhängt werden, **wenn die Anzeige nach § 14 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet wird.**

Da ich **niemals eine Tätigkeit aufgenommen habe**, gab es auch nichts anzuzeigen.
Das Bußgeld wurde somit **ohne rechtliche Grundlage verhängt.**

In diesem **Zusammenhang** habe ich das **Landratsamt Landshut bereits am 21.05.2025 um 19:27 Uhr kontaktiert**
und auf die **Rechtswidrigkeit dieses Bußgeldes hingewiesen.**
Bis heute habe ich **keine Antwort erhalten**, da sich die Behörde **offensichtlich der**

Antwort entzieht.

Stattdessen wurde beim Gericht ein Antrag auf **Erzwingungshaft** gestellt. 😊

Rechtliche Grundlage meiner sofortigen Beschwerde:

Gemäß **§ 304 ff. StPO** habe ich als betroffene Person das Recht, **sofortige Beschwerde gegen den Erzwingungshaftbeschluss einzulegen**.

Nach **Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes (GG)** habe ich ein Grundrecht auf wirksamen Rechtsschutz gegen hoheitliche Maßnahmen – eine **Durchsetzung der Erzwingungshaft vor einer gerichtlichen Überprüfung des Bußgeldes** würde dieses Grundrecht verletzen.

Die **Analogie zu § 80 Abs. 4 VwGO** besagt darüber hinaus, dass die Vollziehbarkeit eines Verwaltungsaktes **auszusetzen ist**, wenn eine **begründete Klage eingereicht wurde** – dies gilt **sinngemäß auch dann**, wenn die Rechtmäßigkeit des Bußgeldes Gegenstand eines laufenden verwaltungsrechtlichen Verfahrens ist.

Auf Grundlage des Vorstehenden beantrage ich:

- die **sofortige Aussetzung der Vollstreckung der Erzwingungshaft**,
- die **Überprüfung der Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme** im Hinblick auf den **rechtswidrig erlassenen Bußgeldbescheid durch das Landratsamt Landshut**,
- die **Aussetzung des Vollstreckungsverfahrens**, bis durch das Verwaltungsgericht über die Rechtmäßigkeit des Bußgeldes entschieden wurde.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass durch die Vollstreckung der Haftmaßnahme **ein irreversibler Schaden an meinen Rechten entstehen könnte**.

Daher erachte ich eine Aussetzung der Vollstreckung als **unumgänglich**.

Ich beantrage daher die sofortige Aussetzung und Nichtvollstreckung des Erzwingungshaftverfahrens,

da der gesamte Betrag von **178,50 €** auf einem **rechtswidrig verhängten Bußgeldbescheid** beruht,

gegen den eine **Klage beim Verwaltungsgericht Regensburg eingereicht wird**.

Mit der **Aufhebung dieses Bescheides** entfallen automatisch **sämtliche Folgemaßnahmen**.

Beweis:

Anhänge zum Download:

1. Einwand gegen Bußgeldbescheids: [02_Einspruch gegen Bußgeldbescheid signed with QES.pdf](#)
2. Entscheidung über die Geldbuße: [2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

Schlussfolgerung:

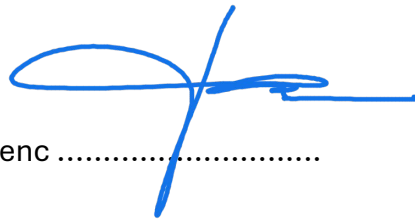
Dieses Schreiben übermittle ich gleichzeitig auch an das Verwaltungsgericht Regensburg, damit es sich mit den Beweismitteln und der rechtlichen Grundlage der geplanten Klage gegen das Landratsamt Landshut vertraut machen kann.

Dieses Schreiben wird auch dem Landratsamt Landshut zur Kenntnis übermittelt, da es in der Sache unmittelbar betroffen ist.

Mit freundlichen Grüßen

In Kumhausen 7.6.2025

Peter Ferenc



Peter Ferenc,
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen,
Deutschland
info@foxprof.club



QES Signature

Landgericht Landshut – Strafsachen
Maximilianstr. 22
84028 Landshut
Email: poststelle@lg-la.bayern.de

and at the same time acknowledging:

Verwaltungsgericht Regensburg
Haidhofstraße 1, 93049 Regensburg
Email: poststelle@vgre.bayern.de

Date: 7 June 2025

Urgent Complaint (sofortige Beschwerde)

against the decision of the Landgericht Landshut – Criminal Division dated 03.06.2025

Subject:

1. Substitute enforcement of sentence (Erzwingungshaft) in connection with a fine of €178,50€
2. Urgent complaint against the order for substitute enforcement dated 03.06.2025
3. Legal reasoning regarding the absence of a notification obligation under § 14 GewO

File number: 2 Qs 80/25

Dear Sir or Madam,

I hereby file an **urgent complaint (sofortige Beschwerde)** against the order for **substitute enforcement of sentence (Erzwingungshaft)** issued on 03.06.2025.

Reasoning:

1. A lawsuit will be filed with the **Administrative Court of Regensburg (Verwaltungsgericht Regensburg)** in the coming days against this fine — a claim in the amount of €178.50 — in which I will challenge the legality of the imposed

fine, as I dispute its lawfulness.

Here is the fine decision issued by the Landratsamt:

[2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid_OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

The fine was imposed by **Landratsamt Landshut – Kreiskasse**, even though I never started a business activity within the meaning of **§ 14 of the German Trade Regulation Act (Gewerbeordnung – GewO)**.

Therefore, the fine is **unlawful**.

1. In view of the ongoing preparation of the lawsuit and its planned submission, the enforcement of substitute detention at this moment would violate my fundamental right to judicial protection under **Article 19 (4) of the Basic Law (Grundgesetz – GG)** and **Article 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR)**.
 2. On **17 February 2025**, I also submitted a request for waiver of this claim and explained my difficult financial situation. This situation has **not yet been properly reviewed**.
 3. An unlawfully imposed fine **cannot be enforced**. The fine was imposed in violation of the law and therefore **cannot be legally enforced** until a proper judicial review has taken place.
-

Incorrect application of the legal basis by the Landratsamt Landshut

Although the Landratsamt Landshut formally cites as a legal basis **§ 14 (1) GewO in conjunction with § 146 (2) no. 2 b) GewO**, this basis **does not apply** to the facts of my case – and is therefore **legally inapplicable**.

According to **§ 14 GewO**, the obligation to notify only arises **if a business activity is actually commenced**. In my case, however:

- No business activities were conducted,
- No contracts were concluded,
- No invoices were issued or orders received,
- No income was generated and no accounting was conducted,
- The trade registration was **ex officio cancelled** by the authority itself due to inactivity.

Thus, the condition of "**commencing an independent business**" – which is decisive under the law for triggering the notification requirement – **was not fulfilled**.

It follows that the **factual basis of the administrative offense under § 146 GewO could not be met**, and therefore the application of this legal basis is **factually and legally unjustified**.

My legal position:

The fine was imposed by **Landratsamt Landshut – Kreiskasse** based on a **misinterpretation of § 14 of the German Trade Regulation Act (Gewerbeordnung – GewO)**, even though I **never started any self-employed activity** that would have required notification under the law.

I have **no obligation to notify** a business that I do not intend to operate.

According to **§ 14 GewO**, the obligation to notify arises **only if the trade is actually commenced**.

In my case, the trade registration was **cancelled ex officio** before any business activity was undertaken, and therefore **the offense under § 146 GewO was not committed**.

“In the matter at hand, I never commenced any actual business activity within the meaning of § 14 (1) of the German Trade Regulation Act (GewO). **Therefore, no obligation to notify arose on my part**, and as such, **no breach of duty could have occurred** that would **constitute an administrative offense** under § 146 (2) no. 2 b) GewO. Why should I be required to notify an activity that I never commenced?”

“The mere formal registration of a trade, without actually commencing any activity, is not legally sufficient to constitute an offense. The fact that the trade was subsequently cancelled ex officio due to inactivity confirms this legal interpretation.”

Legal and Practical Support:

1. § 14 German Trade Regulation Act (Trade Regulation Act – GewO) – ‘Notification Requirement’

Statutory text:

“*The commencement of an independent operation of a standing trade [...] must be reported to the competent authority at the same time.*”

► **Key term: “commencement” (*Beginning*)** – initiation of actual business activity.

 Thus, it is not the mere registration, but the actual commencement of activity that gives rise to the obligation to notify. If, at the relevant time, I had already decided not to carry out any business transactions, I had no reason to notify anything. It is a matter of legal logic that without a **factual commencement of activity, there is nothing to notify**. **Even a deregistration (“Logout”) is not required if no notification and no business activity ever took place. One cannot deregister an activity that was never notified and never begun. That is common sense.**

At the point when I realized I would not be pursuing any business or taking on any clients under the trade registration, no legal obligation arose to retrospectively notify a non-existent “commencement” of activity.

The law (§ 14 GewO) explicitly refers to the “*commencement of an independent operation*” (“**Start of an independent business**”) – not to the act of formal registration as such.

→ **The obligation to notify therefore does not arise from mere registration but only upon actual commencement of business activity.**

If I never started any operations (no contracts, no orders, no invoices, no business activities), then I had no obligation to report anything to the authority.

No provision in the GewO obliges me to:

!! or retrospectively notify an uninitiated intention,

nor to comply with the reporting obligation if I have not implemented anything, nor to log out if I have not reported anything. !!

◆ 2. § 146 GewO – Administrative offences

A tort is fulfilled if someone „does not submit the notification prescribed under Section 14, or does not submit it correctly, does not submit it completely or does not submit it in a timely manner“.

👉 **However, if no activity was commenced, there was nothing to notify — hence, no legal obligation arose, and accordingly, no offense could have been committed.**

◆ 3. Relevance to Administrative Practice (Ex Officio Deregistration)

If the trade office itself cancels the registration *ex officio* due to inactivity, this implicitly confirms that no business activity was ever started.

Administrative practice in Germany (e.g., IHK, Gewerbeämter) clearly states:

"No business activity = no notification requirement."

📄 According to **§ 14 GewO**, the obligation to notify arises only **upon the commencement of actual business activity**.

Mere registration is not sufficient to constitute an administrative offense under **§ 146 GewO** if no business activity ever began.

The fact that the trade office cancelled my registration *ex officio* for inactivity is conclusive proof that **the legal conditions for a notification obligation were not met**.

Honourable Court, was I supposed to report the start of a business activity which I had already decided **not** to pursue at that time?

That clearly makes **no sense**.

I am therefore justifiably asking:

Can there be a notification obligation regarding something that never happened and was never intended to happen?

Obviously not — such an interpretation would be absurd and contrary to the clear wording of **§ 14 GewO**.

It appears that the authority is attempting to unlawfully enforce a fine against me — with the **clear intention of illegitimately enriching the public treasury**, and potentially using the funds later for **management bonuses**.

From my perspective, this indicates **a deliberate attempt at enrichment by the authority under the pretext of a fine procedure**. This conduct constitutes an unprecedented attempt by the authority to exercise its sovereign powers in an abusive and unlawful manner.

§ 146 (2) No. 2 (b) GewO – Administrative Offense:

A fine may only be imposed if a person fails to submit a notification under **§ 14 correctly, completely, or in due time**.

Since I **never commenced any business activity**, there was **nothing to notify**.

→ Therefore, the fine was imposed **without any legal basis**.

I already contacted **Landratsamt Landshut** on **May 21, 2025 at 19:27**, and **formally objected** to this unlawful fine.

To this day, I have **not received any reply**. The authority is **deliberately avoiding a response** — and instead has submitted a request for **Compulsory detention** (substitute detention) to the court. 😊

Legal Basis for Immediate Complaint:

In accordance with **§ 304 et seq. of the German Code of Criminal Procedure (StPO)**, I, as the affected party, have the **right to file an immediate complaint** (*immediate complaint*) against the decision to impose substitute detention.

Under **Article 19 (4) of the Basic Law (Constitution – GG)**, I have the **right to effective legal protection** against any act of public authority —

→ and enforcing substitute detention *before* judicial review of the fine would constitute a **violation of this right**.

Furthermore, **by analogy with § 80 (4) of the Administrative Court Procedure Act (VwGO)**, the enforceability of an administrative act **must be suspended** if a legitimate legal complaint has been filed —

→ which **logically applies** here as well, since the **legality of the fine** is currently the subject of a separate **administrative proceeding**.

Based on the above, I respectfully request:

- The **immediate suspension of the enforcement** of the substitute detention order (Compulsory detention),
- A thorough **review of the legality of this measure** in view of the unlawfully imposed fine by Landratsamt Landshut,
- A **stay of the enforcement proceedings** until the Administrative Court has ruled on the legality of the fine.

I emphasize that the enforcement of this sentence **could result in irreparable harm to my rights**.

Therefore, I consider the **suspension of the measure to be imperative**.

→ “I hereby request the **immediate suspension of the substitute detention (Compulsory detention)** proceedings, as the total amount of €178.50 results from an **unlawful fine notice (Fine notice)**, against which a lawsuit will be filed with the **Administrative Court in Regensburg**. The annulment of this decision would **automatically invalidate all subsequent enforcement measures**.”

Evidence:

→ **Attachments for download:**

3. Objection to the Administrative Fine Notice (Bußgeldbescheid): [02_Einspruch gegen Bußgeldbescheid_signed with QES.pdf](#)
4. Decision on the fine: [2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

Conclusion:

I am sending this document simultaneously to the Administrative Court of Regensburg so that it can review the evidence and legal basis of the forthcoming lawsuit against the Landratsamt Landshut.

This document is also being forwarded to the Landratsamt Landshut for its information, as it is directly involved in the matter.

Yours sincerely,

In Kumhausen 7.6.2025

Peter Ferenc



Peter Ferenc,

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen,
Deutschland
info@foxprof.club



QES Signature

Landgericht Landshut – Strafsachen

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

Email: poststelle@lg-la.bayern.de

a súčasne na vedomie:

Verwaltungsgericht Regensburg

Haidhofstraße 1, 93049 Regensburg

Email: poststelle@vgre.bayern.de

Datum: 7.6.2025

Nalievavá sťažnosť (sofortige Beschwerde)

proti rozhodnutiu Landgericht Landshut – Strafsachen zo dňa 03.06.2025

Vec:

1. Náhradný výkon trestu (Erzwingungshaft) v súvislosti s pokutou vo výške **178,50 €**
2. Nalievavá sťažnosť proti nariadeniu náhradného výkonu trestu zo dňa 03.06.2025
3. Právna argumentácia k nevzniku oznamovacej povinnosti podľa § 14 GewO

Číslo spisu: 2 Qs 80/25

Vážené dámy a páni,

týmto podávam **nalievavú sťažnosť (sofortige Beschwerde)** proti nariadeniu náhradného výkonu trestu (Erzwingungshaft), ktoré bolo vydané dňa 03.06.2025.

Odôvodnenie:

1. **Proti tejto pokute - pohľadávke vo výške 178,50 € bude v priebehu nasledujúcich dní podaná žaloba na Verwaltungsgericht Regensburg**, ktorou budem napádať zákonnosť uloženej pokuty, nakoľko spochybňujem jej zákonnosť. Tu je rozhodnutie o pokute od Landratsamtu.

[2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid_OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

Pokuta bola uložená Landratsamtom Landshut – Kreiskasse napriek tomu, že som nikdy nezačal živnostenskú činnosť v zmysle § 14 GewO. Pokuta je teda nezákonná.

2. Vzhľadom na prebiehajúcu prípravu žaloby a jej plánované podanie by vykonanie náhradného výkonu trestu v tomto momente **porušovalo moje základné právo na súdnu ochranu podľa článku 19 ods. 4 Základného zákona (GG) a článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv (EMRK)**.
3. Dňa 17. februára 2025 som taktiež zároveň podal **žiadosť o odpustenie tejto pohľadávky** a uviedol som svoju zložitú finančnú situáciu. Táto situácia doposiaľ nebola riadne preskúmaná.
4. Nezákonne uloženú pokutu nie je možné vymáhať. Pokuta bola uložená nezákonne a ako taká nemôže byť právoplatne vymáhaná, kým neprebehne riadne súdne preskúmanie.

Nesprávna aplikácia právneho základu zo strany Landratsamt Landshut

Hoci Landratsamt Landshut formálne uvádza ako právny základ § 14 ods. 1 GewO v spojení s § 146 ods. 2 č. 2 b) GewO, tento základ sa **v mojom prípade nezakladá na skutkovom stave veci** – a preto je **právne nepoužiteľný**.

Podľa § 14 GewO vzniká oznamovacia povinnosť **len v prípade, ak sa živnostenská činnosť skutočne začne**. V mojom prípade však:

- nedošlo k žiadnemu obchodnému styku,
- neboli uzatvorené žiadne zmluvy,
- neboli vystavené faktúry ani prijaté objednávky,
- neboli prijaté žiadne príjmy ani vedené účtovníctvo,
- živnosť bola následne **ex offio zrušená pre nečinnosť** zo strany samotného úradu.

Tým pádom **nebol splnený predpoklad „Beginn eines selbständigen Betriebes“**, ktorý je podľa zákona rozhodujúci pre vznik oznamovacej povinnosti.

Z toho vyplýva, že skutková podstata správneho deliktu podľa § 146 GewO **nemohla byť naplnená** – a preto je uplatnenie uvedeného právneho základu **vecne a právne neopodstatnené**.

Môj právny základ:

Pokuta bola uložená Landratsamtom Landshut – Kreiskasse **na základe nesprávneho výkladu § 14 Gewerbeordnung (GewO)**, hoci som **nikdy nezačal žiadnu samostatnú činnosť**, ktorú by som bol podľa zákona povinný ohlásiť. Nemám povinnosť ohlasovať živnosť, ktorú neplánujem prevádzkovať.

Podľa § 14 GewO vzniká oznamovacia povinnosť len v prípade, že bola živnosť fakticky zahájená.

V mojom prípade došlo k **ex offio zrušeniu živnosti ešte pred akýmkoľvek začatím podnikania**, preto nie je naplnená skutková podstata priestupku podľa § 146 GewO.

„V predmetnej veci som nikdy nezačal reálne vykonávať živnostenskú činnosť v zmysle § 14 ods. 1 GewO. Z tohto dôvodu mi **nevznikla oznamovacia povinnosť**, a tým pádom **nemohlo dôjsť ani k porušeniu povinnosti**, ktoré by zakladalo správny delikt podľa § 146 ods. 2 č. 2 b) GewO. Prečo by som mal oznamovať činnosť, keď som žiadnu činnosť nezačal?

Samotné formálne registrovanie živnosti bez začatia činnosti nie je právne postačujúce na vznik deliktu. Skutočnosť, že živnosť bola neskôr automaticky zrušená z dôvodu nečinnosti, potvrdzuje tento právny výklad.“



Podpora z práva a praxe:

◆ 1. § 14 Gewerbeordnung (GewO) – „Anzeigepflicht“

Text zákona:

„Der **Beginn** eines selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes [...] ist der zuständigen Behörde gleichzeitig anzuzeigen.“

► Kľúčové slovo: „**Beginn**“ – začatie činnosti.



Teda nie samotná registrácia, ale reálne začatie činnosti zakladá oznamovaciu povinnosť. Ak som v tej dobe už nemal v pláne realizovať zákazky, nemal som dôvod nič oznamovať! Platí, že **bez faktického začatia činnosti** nie je čo oznamovať. Ani "**Abmeldung**" nie je potrebná, ak sa nikdy činnosť nenahlásila a ani nezačala. Ak sa činnosť nenahlási, nie je čo odhlasovať. To dá predsa logo. V čase, keď som zistil, že so živnosťou neplánujem začať činnosť a realizovať zákazky, nevznikla žiadna právna povinnosť spätne oznamovať neexistujúci „začiatok“. Zákon vyžaduje oznámenie **pri začatí činnosti**, nie pri zmene úmyslu.

§ 14 GewO hovorí výslovne o „**Beginn eines selbständigen Betriebes**“, nie o formálnej registrácii ako takej.

Oznamovacia povinnosť teda **nevzniká samotnou registráciou**, ale až **začatím faktickej činnosti**.

Ak som **nezačal činnosť** (žiadne zmluvy, objednávky, faktúry, obchodná činnosť), **nemal som ani povinnosť niečo oznamovať**.

Žiadne ustanovenie v GewO ma nezaväzuje:

ani spätne oznamovať nezačatý úmysel,
ani plniť oznamovaciu povinnosť, ak som nič nezrealizoval, ani sa odhlasovať, ak som nič nenahlásil.



2. § 146 GewO – Ordnungswidrigkeiten

Delikt sa naplní, ak niekto „podľa § 14 nepredloží predpísané oznámenie, alebo ho nepredloží správne, nepredloží ho úplne alebo ho nepredloží včas.“.



Ale ak sa činnosť nezačala, nie je čo oznamovať, teda žiadna povinnosť nevznikla → delikt nie je naplnený.

◆ 3. Vzťah k správnej praxi (ex officio Abmeldung)

Ak živnostenský úrad sám zruší registráciu pre nečinnosť, implicitne tým potvrdzuje, že činnosť nezačala.

Správna prax v Nemecku (napr. IHK, Gewerbeämter) uvádza, že „keine Ausübung = keine Anzeigepflicht“.

📄 Podľa § 14 GewO vzniká oznamovacia povinnosť až začatím reálnej činnosti.

Samotná registrácia nie je postačujúca na vznik správneho deliktu podľa § 146 GewO, ak činnosť nikdy nezačala.

Skutočnosť, že živnostenský úrad sám zrušil moju živnosť ex officio z dôvodu nečinnosti, potvrdzuje, že zákonné predpoklady na vznik oznamovacej povinnosti neboli splnené.

Vážený súd, mal som nahlásiť živnostensko-podnikateľskú činnosť, ktorú som už v tom čase neplánoval prevádzkovať? To predsa nedáva zmysel!

Oprávnene sa teda pýtam, **či vzniká oznamovacia povinnosť aj voči niečomu, čo nikdy nenastalo a nebolo zamýšľané začať** – čo je samozrejme **absurdné a v rozpore s § 14 GewO**.

Úrad chce vymáhať odo mňa pokutu nezákonne, s jasným úmyslom obohatenie úradnej kassy nezákonnou formou a neskôr peniaze použiť na odmeny manažmentu úradu.

Z môjho pohľadu to poukazuje na úmyselné obohacovanie sa zo strany úradu – pod zámienkou pokutového konania. „Toto konanie predstavuje bezprecedentný pokus orgánu verejnej moci zneužiť svoje zákonné právomoci spôsobom odporujúcim princípom právneho štátu.“

§ 146 ods. 2 č. 2 b) GewO (správny delikt):

Pokuta sa udeľuje len, ak osoba **nepodá oznámenie podľa § 14 správne, úplne alebo včas**.

Keďže som nikdy nezačal činnosť, oznamovať nebolo čo.

Pokuta bola teda uložená **bez právneho základu**.

V tomto [dokumente](#) som už Landratsamt Landshut kontaktoval dňa 21. 5. 2025 19:27 a namietal som túto nezákonnú pokutu. Do dnes mi neprišla odpoveď, lebo sa vyhýbajú odpovedať. Namiesto toho podajú na súd žiadosť o **Erzwingungshaft**. 😊

V súlade s § 304 a nasl. StPO mám ako dotknutá osoba právo na okamžitú sťažnosť proti rozhodnutiu o Erzwingungshaft.

Podľa čl. 19 ods. 4 Základného zákona (GG) mám právo na účinnú právnu ochranu voči verejnoprávnemu zásahu – čo by vykonanie náhradného výkonu trestu pred súdnym preskúmaním pokuty porušovalo.

Analógia § 80 ods. 4 VwGO zároveň upravuje, že vykonateľnosť správneho aktu sa má odložiť, ak je podaná oprávnená žaloba – čo analogicky platí aj v prípade, že zákonnosť pokuty je predmetom samostatného správneho konania.

Na základe uvedeného žiadam:

- Okamžité zastavenie výkonu rozhodnutia o Erzwingungshaft,
- Preskúmanie zákonnosti tohto opatrenia vzhľadom na nezákonne vystavenú pokutu Landratsamtom Landshut,
- **Pozastavenie vymáhacieho konania**, až kým nebude rozhodnuté o zákonnosti pokuty zo strany správneho súdu.

Upozorňujem, že vykonaním trestu by mohlo dôjsť k nezvratnej ujme na mojich právach. Preto považujem pozastavenie výkonu za nevyhnutné.

„Preto žiadam o okamžité pozastavenie konania o náhradnom výkone trestu (Erzwingungshaft), keďže celá suma vo výške 178,50 € vychádza z nezákonne uloženého rozhodnutia o pokute (Bußgeldbescheid), proti ktorému bude podaná žaloba na Správny súd v Regensburgu. Zrušením tohto rozhodnutia automaticky zaniknú aj všetky následné opatrenia.“

Dôkaz: Prílohy na stiahnutie:

5. Námitka proti Bußgeldbescheids: [02_Einspruch gegen Bußgeldbescheid_signed with QES.pdf](#)
6. Rozhodnutie o pokute: [2025_05_26_Abdruck_Bußgeldbescheid OWi-Verfahren wg. Verstoß HwO.pdf](#)

Záver:

Tento dokument zasielam súbežne aj na Verwaltungsgericht Regensburg, aby sa oboznámil s dôkazmi a právnym základom pripravovanej žaloby proti Landratsamt Landshut.

Tento dokument je zaslaný na vedomie aj Landratsamt Landshut ako vecne dotknutej strane.

S úctou,

V Kumhausene 7.6.2025

Peter Ferenc



Recours immédiat (sofortige Beschwerde)

contre la décision du Landgericht Landshut - Strafsachen du 03.06.2025

Vec:

1. Contrainte par corps (Erzwingungshaft) en lien avec l'amende de 178,50 €
2. Recours immédiat contre l'ordonnance de contrainte par corps du 03.06.2025
3. Argumentation juridique sur l'absence de naissance de l'obligation de déclaration au titre du § 14 GewO

N° de dossier : 2 Qs 80/25

Madame, Monsieur, je forme par la présente un recours immédiat (sofortige Beschwerde) contre l'ordonnance de contrainte par corps (Erzwingungshaft) rendue le 03.06.2025.

Motifs :

1. Contre cette amende — créance de 178,50 € — un recours sera introduit dans les prochains jours devant le Verwaltungsgericht Regensburg, contestant la légalité de l'amende. L'amende a été infligée par le Landratsamt Landshut - Kreiskasse alors que je n'ai jamais commencé d'activité au sens du § 14 GewO ; elle est donc illégale.
2. Compte tenu du recours en préparation, l'exécution de la contrainte par corps violerait mon droit fondamental à la protection juridictionnelle (art. 19, al. 4 de la Loi fondamentale — GG, art. 6 CEDH).
3. Le 17 février 2025, j'ai également présenté une demande de remise de cette créance en exposant ma situation financière difficile ; elle n'a pas été dûment examinée à ce jour.
4. Une amende infligée illégalement ne peut être exécutée tant qu'un contrôle juridictionnel régulier n'a pas eu lieu.

Application erronée du fondement juridique par le Landratsamt Landshut

Bien que le Landratsamt invoque comme base le § 14, al. 1 GewO combiné au § 146, al. 2, n° 2, let. b) GewO, ce fondement ne repose pas sur les faits et est donc juridiquement inapplicable. Selon le § 14 GewO, l'obligation de déclaration ne naît que si l'activité est effectivement commencée. Or, dans mon cas :

- aucune relation commerciale n'a eu lieu,
- aucun contrat n'a été conclu,
- aucune facture n'a été émise ni aucune commande reçue,
- aucun revenu n'a été perçu ni aucune comptabilité tenue,
- l'activité a ensuite été radiée d'office (ex officio) pour inactivité par l'administration elle-même.

La condition « Beginn eines selbständigen Betriebes » — déterminante en droit pour la naissance de l'obligation — n'est donc pas remplie. Il s'ensuit que l'élément matériel de la contravention au § 146 GewO ne pouvait être caractérisé, de sorte que l'application de ce fondement est infondée en fait comme en droit.

Mon fondement juridique

L'amende a été infligée sur la base d'une interprétation erronée du § 14 GewO, alors que je n'ai jamais commencé d'activité indépendante soumise à déclaration. Je n'ai pas l'obligation de déclarer une activité que je n'entends pas exercer. Selon le § 14 GewO, l'obligation ne naît qu'avec le commencement effectif de l'activité. Dans mon cas, la radiation d'office est intervenue avant tout début d'activité, de sorte que l'élément de la contravention au § 146 GewO n'est pas constitué.

« Je n'ai jamais réellement exercé d'activité au sens du § 14, al. 1 GewO. Aucune obligation de déclaration n'est donc née, et aucune violation susceptible de fonder la contravention du § 146, al. 2, n° 2, let. b) GewO n'a pu se produire. Pourquoi devrais-je déclarer une activité que je n'ai jamais commencée ? La simple immatriculation, sans début d'activité, ne suffit pas juridiquement à constituer l'infraction. Le fait que l'activité ait été ensuite radiée automatiquement pour inactivité confirme cette lecture. »

Appui en droit et en pratique

1. § 14 GewO - « Anzeigepflicht » — Texte : « Der Beginn eines selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes [...] ist der zuständigen Behörde gleichzeitig anzuzeigen. » Le mot-clé est « Beginn » (le commencement). Ce n'est donc pas l'immatriculation, mais le commencement effectif de l'activité qui fait naître l'obligation. Sans commencement effectif, il n'y a rien à déclarer ; une « Abmeldung » n'est pas non plus requise si l'activité n'a jamais été déclarée ni commencée. La loi exige la déclaration au commencement de l'activité, non lors d'un changement d'intention. Aucune disposition de la GewO ne m'oblige à déclarer rétroactivement un commencement inexistant.

2. § 146 GewO - Ordnungswidrigkeiten — La contravention n'est réalisée que si une personne ne présente pas, ou présente incorrectement, incomplètement ou tardivement la déclaration prévue au § 14. Si l'activité n'a pas commencé, il n'y a rien à déclarer : aucune obligation n'est née et l'infraction n'est pas constituée.

3. Rapport avec la pratique administrative (radiation d'office) — Lorsque l'administration radie elle-même l'immatriculation pour inactivité, elle confirme implicitement que l'activité n'a pas commencé. La pratique allemande (IHK, Gewerbeämter) retient : « keine Ausübung = keine Anzeigepflicht ». Devais-je déclarer une activité que je n'entendais déjà plus exercer ? Cela n'aurait aucun sens et serait contraire au § 14 GewO.

L'administration entend recouvrer l'amende illégalement, avec l'intention manifeste d'enrichir la caisse publique par des moyens illégaux. J'y vois un enrichissement délibéré sous couvert d'une procédure de sanction : « Ce procédé constitue une tentative sans précédent d'une autorité publique d'abuser de ses pouvoirs légaux d'une manière contraire aux principes de l'État de droit. »

J'ai déjà contacté le Landratsamt Landshut le 21.05.2025 pour contester cette amende illégale ; à ce jour, aucune réponse ne m'est parvenue, l'administration évitant de répondre. Elle a en revanche saisi le tribunal d'une demande d'Erzwingungshaft.

Conformément aux §§ 304 et s. StPO, j'ai, en tant que personne concernée, le droit de former un recours immédiat contre la décision d'Erzwingungshaft. Selon l'art. 19, al. 4 GG, j'ai droit à une protection juridictionnelle effective contre l'ingérence de la puissance publique — que l'exécution de la contrainte par corps avant tout contrôle juridictionnel de l'amende violerait. Par analogie, le § 80, al. 4 VwGO prévoit la suspension du caractère exécutoire de l'acte lorsqu'un recours fondé est introduit.

Žiadam / požiadavky:

- la suspension immédiate de l'exécution de la décision d'Erzwingungshaft,
- l'examen de la légalité de cette mesure au regard de l'amende illégalement infligée par le Landratsamt Landshut,

- la suspension de la procédure d'exécution jusqu'à ce que le juge administratif statue sur la légalité de l'amende.

L'exécution de la peine pourrait causer un préjudice irréversible à mes droits ; je considère donc la suspension comme indispensable.

« Je demande donc la suspension immédiate de la procédure de contrainte par corps (Erzwingungshaft), l'intégralité de la somme de 178,50 € reposant sur une décision d'amende (Bußgeldbescheid) illégale, contre laquelle un recours sera introduit devant le tribunal administratif de Ratisbonne. L'annulation de cette décision fera automatiquement tomber toutes les mesures subséquentes. »

Preuve / pièces à télécharger : [Einspruch gegen Bußgeldbescheid \(signé QES\)](#) · [Bußgeldbescheid Landratsamt Landshut](#)

Conclusion : le présent document est adressé simultanément au [Verwaltungsgericht Regensburg](#), afin qu'il prenne connaissance des preuves et du fondement juridique du recours à venir contre le Landratsamt Landshut, et transmis pour information au [Landratsamt Landshut](#) ([landkreis-landshut.de](#)) en tant que partie concernée.

Veuillez agréer mes salutations,
Kumhausen, le 7.6.2025



Peter Ferenc



Žurna žalba (sofortige Beschwerde)

protiv odluke Landgericht Landshut – Strafsachen od 03.06.2025.

Vec:

- Prisilni zatvor (Erzwingungshaft) u vezi s novčanom kaznom u iznosu od 178,50 €
- Žurna žalba protiv naloga o prisilnom zatvoru od 03.06.2025.
- Pravna argumentacija o nenastanku obveze prijave prema § 14 GewO

Broj spisa: 2 Qs 80/25

Poštovane dame i gospodo, ovime podnosim žurnu žalbu (sofortige Beschwerde) protiv naloga o prisilnom zatvoru (Erzwingungshaft) izdanog dana 03.06.2025.

Obrazloženje:

- Protiv ove kazne — tražbine u iznosu od 178,50 € — u sljedećim danima bit će podnesena tužba Verwaltungsgericht Regensburg kojom osporavam zakonitost izrečene kazne. Kaznu je izrekao Landratsamt Landshut – Kreiskasse iako nikada nisam započeo obrtničku djelatnost u smislu § 14 GewO; kazna je stoga nezakonita.
- S obzirom na tužbu u pripremi, izvršenje prisilnog zatvora u ovom bi trenutku povrijedilo moje temeljno pravo na sudsku zaštitu (čl. 19. st. 4. Temelnog zakona — GG, čl. 6. EKLJP).
- Dana 17. veljače 2025. podnio sam i zahtjev za otpust ove tražbine te iznio svoju tešku financijsku situaciju; ona do danas nije uredno razmotrena.
- Nezakonito izrečenu kaznu nije moguće prisilno naplatiti dok se ne provede uredno sudsko preispitivanje.

Pogrešna primjena pravne osnove od strane Landratsamta Landshut

Iako Landratsamt kao osnovu navodi § 14 st. 1 GewO u vezi s § 146 st. 2 t. 2 sl. b) GewO, ta se osnova ne temelji na činjeničnom stanju te je pravno neprimjenjiva. Prema § 14 GewO obveza prijave nastaje samo ako djelatnost stvarno započne. U mojem slučaju:

- nije došlo ni do kakvog poslovnog prometa,
- nisu sklopljeni nikakvi ugovori,
- nisu izdani računi ni primljene narudžbe,
- nisu ostvareni prihodi ni vođeno knjigovodstvo,
- obrt je potom po službenoj dužnosti (ex officio) brisan zbog neaktivnosti od strane samog ureda.

Time nije ispunjena pretpostavka „Beginn eines selbständigen Betriebes“, zakonski odlučna za nastanak obveze prijave. Iz toga slijedi da biće prekršaja prema § 146 GewO nije moglo biti ostvareno, pa je primjena navedene osnove činjenično i pravno neosnovana.

Moja pravna osnova

Kazna je izrečena na temelju pogrešnog tumačenja § 14 GewO, iako nikada nisam započeo samostalnu djelatnost koju bih po zakonu bio dužan prijaviti. Nemam obvezu prijaviti djelatnost koju ne namjeravam obavljati. Prema § 14 GewO obveza nastaje tek stvarnim započinjanjem djelatnosti. U mojem je slučaju brisanje po službenoj dužnosti uslijedilo prije bilo kakvog započinjanja poslovanja, pa biće prekršaja prema § 146 GewO nije ostvareno.

„U ovom predmetu nikada nisam stvarno obavljao djelatnost u smislu § 14 st. 1 GewO. Zbog toga mi nije nastala obveza prijave, pa nije moglo doći ni do povrede koja bi zasnovala prekršaj prema § 146 st. 2 t. 2 sl. b) GewO. Zašto bih prijavljivao djelatnost koju nikada nisam započeo? Sama formalna registracija bez započinjanja djelatnosti pravno nije dostatna za nastanak prekršaja. Činjenica da je obrt kasnije automatski brisan zbog neaktivnosti potvrđuje ovo tumačenje.“

Uporište u pravu i praksi

1. § 14 GewO – „Anzeigepflicht“ — Tekst: „Der Beginn eines selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes [...] ist der zuständigen Behörde gleichzeitig anzuzeigen.“ Ključna je riječ „Beginn“ (početak). Dakle ne registracija, nego stvarni početak djelatnosti zasniva obvezu. Bez stvarnog početka nema što prijaviti; ni „Abmeldung“ nije potrebna ako djelatnost nikada nije prijavljena ni započeta. Zakon zahtijeva prijavu pri započinjanju djelatnosti, a ne pri promjeni namjere. Nijedna odredba GewO ne obvezuje me da retroaktivno prijavim nepostojeći početak.

2. § 146 GewO – Ordnungswidrigkeiten — Prekršaj se ostvaruje samo ako osoba prijavu iz § 14 ne podnese, ili je podnese netočno, nepotpuno ili nepravodobno. Ako djelatnost nije započela, nema što prijaviti: obveza nije nastala i prekršaj nije ostvaren.

3. Odnos prema upravnoj praksi (brisanje po službenoj dužnosti) — Kada ured sam briše registraciju zbog neaktivnosti, implicitno potvrđuje da djelatnost nije započela. Njemačka praksa (IHK, Gewerbeämter) navodi: „keine Ausübung = keine Anzeigepflicht“. Jesam li trebao prijaviti djelatnost koju već tada nisam namjeravao obavljati? To nema smisla i protivno je § 14 GewO.

Ured nezakonito namjerava naplatiti kaznu, s jasnom namjerom bogaćenja javne blagajne nezakonitim putem. U tome vidim namjerno bogaćenje pod izlikom prekršajnog postupka: „Ovaj postupak predstavlja presedan pokušaj tijela javne vlasti da zlorabi svoje zakonske ovlasti na način protivan načelima vladavine prava.“

Landratsamt Landshut već sam kontaktirao 21.05.2025. i prigovorio ovoj nezakonitoj kazni; do danas nisam dobio odgovor jer ured izbjegava odgovoriti. Umjesto toga sudu je podnesen zahtjev za Erzwingungshaft.

Sukladno §§ 304 i dalje StPO imam kao osoba na koju se odnosi pravo na žurnu žalbu protiv odluke o Erzwingungshaft. Prema čl. 19. st. 4. GG imam pravo na djelotvornu pravnu zaštitu protiv zahvata javne vlasti — što bi izvršenje prisilnog zatvora prije sudskog preispitivanja kazne povrijedilo. Analogno, § 80 st. 4 VwGO predviđa odgodu izvršnosti akta kada je podnesena osnovana tužba.

Žiadam / požiadvky:

- hitnu obustavu izvršenja odluke o Erzwingungshaft,
- preispitivanje zakonitosti te mjere s obzirom na nezakonito izdanu kaznu Landratsamta Landshut,
- obustavu ovršnog postupka dok upravni sud ne odluči o zakonitosti kazne.

Upozoravam da bi izvršenjem moglo doći do nepovratne štete na mojim pravima; stoga obustavu smatram nužnom.

„Stoga tražim hitnu obustavu postupka prisilnog zatvora (Erzwingungshaft), budući da cijeli iznos od 178,50 € proizlazi iz nezakonito izrečene odluke o kazni (Bußgeldbescheid), protiv koje će biti podnesena tužba Upravnom sudu u Regensburgu. Ukidanjem te odluke automatski otpadaju i sve naknadne mjere.“

Zaključak: ovaj dokument istodobno dostavljam [Verwaltungsgericht Regensburg](#) radi upoznavanja s dokazima i pravnom osnovom tužbe u pripremi protiv Landratsamta Landshut te na znanje [Landratsamtu Landshut](#) ([landkreis-landshut.de](#)) kao zainteresiranoj strani.

S poštovanjem,
U Kumhausenu, 7.6.2025.



Peter Ferenc



Zażalenie natychmiastowe (sofortige Beschwerde)

na postanowienie Landgericht Landshut – Strafsachen z dnia 03.06.2025

Vec:

1. Areszt przymuszający (Erzwingungshaft) w związku z grzywną w wysokości 178,50 €
2. Zażalenie natychmiastowe na zarządzenie aresztu przymuszającego z dnia 03.06.2025
3. Argumentacja prawna dotycząca niepowstania obowiązku zgłoszenia z § 14 GewO

Sygn. akt: 2 Qs 80/25

Szanowni Państwo, niniejszym wnoszę zażalenie natychmiastowe (sofortige Beschwerde) na zarządzenie aresztu przymuszającego (Erzwingungshaft) wydane w dniu 03.06.2025.

Uzasadnienie:

1. Przeciwnie tej grzywnie — wierzytelności w wysokości 178,50 € — w najbliższych dniach zostanie wniesiona skarga do Verwaltungsgericht Regensburg, w której zakwestionuję legalność nałożonej grzywny. Grzywnę nałożył Landratsamt Landshut – Kreiskasse, mimo że nigdy nie rozpocząłem działalności w rozumieniu § 14 GewO; jest ona zatem bezprawna.
2. Wobec przygotowywanej skargi wykonanie aresztu przymuszającego naruszałoby moje podstawowe prawo do ochrony sądowej (art. 19 ust. 4 Ustawy Zasadniczej — GG, art. 6 EKPC).
3. W dniu 17 lutego 2025 złożyłem również wniosek o umorzenie tej wierzytelności, wskazując trudną sytuację finansową; nie został on dotąd należycie rozpatrzony.
4. Bezprawnie nałożonej grzywny nie można egzekwować do czasu przeprowadzenia rzetelnej kontroli sądowej.

Błędne zastosowanie podstawy prawnej przez Landratsamt Landshut

Chociaż jako podstawę wskazano § 14 ust. 1 GewO w zw. z § 146 ust. 2 nr 2 lit. b) GewO, podstawa ta nie opiera się na stanie faktycznym i jest prawnie niestosowna. Zgodnie z § 14 GewO obowiązek zgłoszenia powstaje wyłącznie wtedy, gdy działalność faktycznie się rozpocznie. W moim przypadku:

- nie doszło do żadnego obrotu handlowego,
- nie zawarto żadnych umów,
- nie wystawiono faktur ani nie przyjęto zamówień,
- nie osiągnięto przychodów ani nie prowadzono księgowości,
- działalność została następnie wykreślona z urzędu (ex officio) z powodu beczynności przez sam urząd.

Nie została zatem spełniona przesłanka „Beginn eines selbständigen Betriebes”, decydująca prawnie dla powstania obowiązku zgłoszenia. Wynika stąd, że znamiona wykroczenia z § 146 GewO nie mogły zostać wypełnione, a więc zastosowanie tej podstawy jest bezzasadne faktycznie i prawnie.

Moja podstawa prawna

Grzywnę nałożono na podstawie błędnej wykładni § 14 GewO, choć nigdy nie rozpocząłem samodzielnej działalności podlegającej zgłoszeniu. Nie mam obowiązku zgłaszać działalności, której nie zamierzam prowadzić. Zgodnie z § 14 GewO obowiązek powstaje dopiero z faktycznym rozpoczęciem działalności. W moim przypadku wykreślenie z urzędu nastąpiło przed jakimkolwiek rozpoczęciem działalności, więc znamiona wykroczenia z § 146 GewO nie są wypełnione.

„W niniejszej sprawie nigdy nie prowadziłem rzeczywiście działalności w rozumieniu § 14 ust. 1 GewO. Dlatego nie powstał obowiązek zgłoszenia, a tym samym nie mogło dojść do naruszenia stanowiącego wykroczenie z § 146 ust. 2 nr 2 lit. b) GewO. Dlaczego miałbym zgłaszać działalność, której nigdy nie rozpocząłem? Sama formalna rejestracja bez rozpoczęcia działalności nie wystarcza prawnie do powstania wykroczenia. Fakt późniejszego automatycznego wykreślenia z powodu beczynności potwierdza tę wykładnię.”

Oparcie w prawie i praktyce

1. § 14 GewO – „Anzeigepflicht” — Tekst: „Der Beginn eines selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes [...] ist der zuständigen Behörde gleichzeitig anzuzeigen.” Słowem kluczowym jest „Beginn” (rozpoczęcie). Nie rejestracja, lecz faktyczne rozpoczęcie działalności rodzi obowiązek. Bez faktycznego rozpoczęcia nie ma czego zgłaszać; „Abmeldung” również nie jest wymagana, jeśli działalności nigdy nie zgłoszono ani nie rozpoczęto. Ustawa wymaga zgłoszenia przy rozpoczęciu działalności, a nie przy zmianie zamiaru. Żaden przepis GewO nie zobowiązuje mnie do wstecznego zgłaszania nieistniejącego rozpoczęcia.

2. § 146 GewO – Ordnungswidrigkeiten — Wykroczenie zachodzi tylko, gdy ktoś nie dokona zgłoszenia z § 14 albo dokona go nieprawidłowo, niekompletnie lub nieterminowo. Jeśli działalność się nie rozpoczęła, nie ma czego zgłaszać: obowiązek nie powstał, a wykroczenie nie zostało wypełnione.

3. Stosunek do praktyki administracyjnej (wykreślenie z urzędu) — Gdy urząd sam wykreśla rejestrację z powodu beczynności, potwierdza tym samym, że działalność się nie rozpoczęła. Praktyka niemiecka (IHK, Gewerbeämter): „keine Ausübung = keine Anzeigepflicht”. Czy miałem zgłaszać działalność, której już wtedy nie zamierzałem prowadzić? Nie ma to sensu i jest sprzeczne z § 14 GewO.

Urząd bezprawnie zamierza wyegzekwować grzywnę, z wyraźnym zamiarem wzbogacenia kasy publicznej w sposób niezgodny z prawem. Widzę w tym umyślne wzbogacenie pod pozorem postępowania grzywnowego: „Postępowanie to stanowi bezprecedensową próbę nadużycia przez organ władzy publicznej swoich ustawowych uprawnień w sposób sprzeczny z zasadami państwa prawa.”

Landratsamt Landshut kontaktowałem już 21.05.2025 i zakwestionowałem tę bezprawną grzywnę; do dziś nie otrzymałem odpowiedzi, gdyż urząd unika odpowiedzi. Zamiast tego skierowano do sądu wniosek o Erzwingungshaft.

Zgodnie z §§ 304 i nast. StPO przysługuje mi jako osobie zainteresowanej prawo do natychmiastowego zażalenia na postanowienie o Erzwingungshaft. Zgodnie z art. 19 ust. 4 GG mam prawo do skutecznej ochrony prawnej wobec ingerencji władzy publicznej — co wykonanie aresztu przymuszającego przed sądową kontrolą grzywny naruszyłoby. Analogicznie § 80 ust. 4 VwGO przewiduje wstrzymanie wykonalności aktu, gdy wniesiono zasadną skargę.

Żiadam / pożądamy:

- natychmiastowe wstrzymanie wykonania postanowienia o Erzwingungshaft,
- zbadanie legalności tego środka wobec bezprawnie nałożonej grzywny Landratsamt Landshut,
- wstrzymanie postępowania egzekucyjnego do czasu rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny o legalności grzywny.

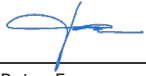
Zwracam uwagę, że wykonanie mogłoby spowodować nieodwracalną szkodę dla moich praw; dlatego uważam wstrzymanie za konieczne.

„Wnoszę zatem o natychmiastowe wstrzymanie postępowania w sprawie aresztu przymuszającego (Erzwingungshaft), ponieważ cała kwota 178,50 € wynika z bezprawnie wydanej decyzji o grzywnie (Bußgeldbescheid), przeciwko której zostanie wniesiona skarga do Sądu Administracyjnego w Ratyzbonie. Uchylenie tej decyzji automatycznie znosi wszystkie dalsze środki.”

Dowód / załączniki do pobrania: [Einspruch gegen Bußgeldbescheid \(podpisany QES\)](#) · [Bußgeldbescheid Landratsamt Landshut](#)

Podsumowanie: niniejszy dokument przekazuję równocześnie do [Verwaltungsgericht Regensburg](#) w celu zapoznania się z dowodami i podstawą prawną przygotowywanej skargi przeciwko Landratsamt Landshut oraz do wiadomości [Landratsamt Landshut \(landkreis-landshut.de\)](#) jako stronie zainteresowanej.

Z poważaniem,
Kumhausen, 7.6.2025



Peter Ferenc



Reclamo immediato (sofortige Beschwerde)

contro il provvedimento del Landgericht Landshut – Strafsachen del 03.06.2025

Vec:

1. Arresto coercitivo (Erzwingungshaft) in relazione alla sanzione di 178,50 €
2. Reclamo immediato contro l'ordine di arresto coercitivo del 03.06.2025
3. Argomentazione giuridica sul mancato sorgere dell'obbligo di comunicazione ex § 14 GewO

N. di ruolo: 2 Qs 80/25

Egregi Signori, con la presente propongo reclamo immediato (sofortige Beschwerde) contro l'ordine di arresto coercitivo (Erzwingungshaft) emesso il 03.06.2025.

Motivazione:

1. Contro questa sanzione — credito di 178,50 € — nei prossimi giorni sarà proposto ricorso al Verwaltungsgericht Regensburg, con cui contesto la legittimità della sanzione. La sanzione è stata inflitta dal Landratsamt Landshut – Kreiskasse benché io non abbia mai avviato un'attività ai sensi del § 14 GewO; essa è pertanto illegittima.
2. Data la preparazione del ricorso, l'esecuzione dell'arresto coercitivo violerebbe il mio diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale (art. 19, c. 4 della Legge fondamentale — GG, art. 6 CEDU).
3. Il 17 febbraio 2025 ho inoltre presentato istanza di condono di tale credito, illustrando la mia difficile situazione economica; essa non è stata finora debitamente esaminata.
4. Una sanzione inflitta illegittimamente non può essere eseguita finché non intervenga un adeguato controllo giurisdizionale.

Errata applicazione del fondamento giuridico da parte del Landratsamt Landshut

Sebbene il Landratsamt indichi come base il § 14, c. 1 GewO in combinato disposto con il § 146, c. 2, n. 2, lett. b) GewO, tale base non trova riscontro nei fatti ed è giuridicamente inapplicabile. Ai sensi del § 14 GewO l'obbligo di comunicazione sorge solo se l'attività viene effettivamente iniziata. Nel mio caso:

- non vi è stato alcun rapporto commerciale,
- non sono stati conclusi contratti,
- non sono state emesse fatture né ricevuti ordini,
- non sono stati percepiti redditi né tenuta contabilità,
- l'attività è stata poi cancellata d'ufficio (ex officio) per inattività dallo stesso ufficio.

Non è quindi soddisfatto il presupposto „Beginn eines selbständigen Betriebes”, giuridicamente decisivo per il sorgere dell'obbligo. Ne consegue che l'elemento materiale dell'illecito ex § 146 GewO non poteva configurarsi, sicché l'applicazione di tale base è infondata in fatto e in diritto.

Il mio fondamento giuridico

La sanzione è stata inflitta sulla base di un'errata interpretazione del § 14 GewO, benché io non abbia mai avviato alcuna attività autonoma soggetta a comunicazione. Non ho l'obbligo di comunicare un'attività che non intendo esercitare. Ai sensi del § 14 GewO l'obbligo sorge solo con l'effettivo avvio dell'attività. Nel mio caso la cancellazione d'ufficio è avvenuta prima di qualsiasi inizio dell'attività, sicché l'elemento dell'illecito ex § 146 GewO non è integrato.

„Nel presente procedimento non ho mai realmente esercitato un'attività ai sensi del § 14, c. 1 GewO. Per questo non è sorto alcun obbligo di comunicazione e non poteva verificarsi alcuna violazione idonea a fondare l'illecito del § 146, c. 2, n. 2, lett. b) GewO. Perché dovrei comunicare un'attività mai iniziata? La mera registrazione formale, senza inizio dell'attività, non è giuridicamente sufficiente. Il fatto che l'attività sia stata poi cancellata automaticamente per inattività conferma questa lettura.”

Fondamento in diritto e in prassi

1. § 14 GewO – „Anzeigepflicht” — Testo: „Der Beginn eines selbständigen Betriebes eines stehenden Gewerbes [...] ist der zuständigen Behörde gleichzeitig anzuzeigen.” La parola chiave è „Beginn” (l'inizio). Non la registrazione, ma l'effettivo inizio dell'attività fa sorgere l'obbligo. Senza inizio effettivo non c'è nulla da comunicare; neppure una „Abmeldung” è necessaria se l'attività non è mai stata comunicata né iniziata. La legge richiede la comunicazione all'inizio dell'attività, non al mutare dell'intenzione. Nessuna disposizione della GewO mi obbliga a comunicare retroattivamente un inizio inesistente.

2. § 146 GewO – Ordnungswidrigkeiten — L'illecito si realizza solo se una persona non presenta, o presenta in modo inesatto, incompleto o tardivo la comunicazione ex § 14. Se l'attività non è iniziata, non c'è nulla da comunicare: l'obbligo non è sorto e l'illecito non è integrato.

3. Rapporto con la prassi amministrativa (cancellazione d'ufficio) — Quando l'ufficio stesso cancella la registrazione per inattività, conferma implicitamente che l'attività non è iniziata. La prassi tedesca (IHK, Gewerbeämter) afferma: „keine Ausübung = keine Anzeigepflicht”. Avrei dovuto comunicare un'attività che già allora non intendevo esercitare? Non avrebbe senso e sarebbe contrario al § 14 GewO.

L'ufficio intende riscuotere illegittimamente la sanzione, con il chiaro intento di arricchire la cassa pubblica con mezzi illegali. Vi ravviso un arricchimento doloso sotto le spoglie di un procedimento sanzionatorio: „Tale condotta rappresenta un tentativo senza precedenti di un'autorità pubblica di abusare dei propri poteri legali in modo contrario ai principi dello Stato di diritto.”

Ho già contattato il Landratsamt Landshut il 21.05.2025 contestando questa sanzione illegittima; ad oggi non ho ricevuto risposta, poiché l'ufficio evita di rispondere. Ha invece adito il giudice con una richiesta di Erzwingungshaft.

Ai sensi dei §§ 304 ss. StPO mi spetta, quale soggetto interessato, il diritto al reclamo immediato contro il provvedimento di Erzwingungshaft. Ai sensi dell'art. 19, c. 4 GG ho diritto a una tutela giurisdizionale effettiva contro l'ingerenza dei pubblici poteri — che l'esecuzione dell'arresto coercitivo prima del controllo giurisdizionale della sanzione violerebbe. Per analogia, il § 80, c. 4 VwGO prevede la sospensione dell'esecutività dell'atto quando sia proposto un ricorso fondato.

Žiadam / požiadavky:

- l'immediata sospensione dell'esecuzione del provvedimento di Erzwingungshaft,
- l'esame della legittimità di tale misura in relazione alla sanzione illegittimamente inflitta dal Landratsamt Landshut,
- la sospensione del procedimento esecutivo fino alla decisione del giudice amministrativo sulla legittimità della sanzione.

Avverto che l'esecuzione potrebbe arrecare un danno irreversibile ai miei diritti; ritengo pertanto indispensabile la sospensione.

„Chiedo pertanto l'immediata sospensione del procedimento di arresto coercitivo (Erzwingungshaft), poiché l'intera somma di 178,50 € deriva da una decisione sanzionatoria (Bußgeldbescheid) illegittima, contro la quale sarà proposto ricorso al Tribunale amministrativo di Ratisbona. L'annullamento di tale decisione fa automaticamente venir meno tutte le misure successive.“

Prova / allegati scaricabili: [Einspruch gegen Bußgeldbescheid \(firmato QES\)](#) · [Bußgeldbescheid Landratsamt Landshut](#)

Conclusione: il presente documento è trasmesso contestualmente al [Verwaltungsgericht Regensburg](#), affinché prenda conoscenza delle prove e del fondamento giuridico del ricorso in preparazione contro il Landratsamt Landshut, e per conoscenza al [Landratsamt Landshut](#) ([landkreis-landshut.de](#)) quale parte interessata.

Distinti saluti,

Kumhausen, 7.6.2025



Peter Ferenc